

1507495-12.2022.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507495-12.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507495-12.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2110688/2022 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 18227117 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 955/22/126 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1021/22/126 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2110688 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

GUILHERME RUFINO COSTA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

LEONARDO ROSA LEMOS BRANDÃO e GUILHERME RUFINO COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 8 de abril de 2022, por volta de 12h00, na Avenida Nicola Demarchi, bairro Botujuru, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, a

carga de produtos de perfumaria das marcas Jequiti, Natura e Eudora (cf. boletim de ocorrência de págs. 15/16), que estava no interior do veículo Fiat/Fiorino, de placas EJG8C25, e pertencia à empresa Natura Cosméticos, fazendo-o mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima Felipe Bezerra dos Santos.

Segundo se apurou, na data dos fatos, a vítima Felipe Bezerra dos Santos realizava entregas para a empresa Natura Cosméticos em seu veículo Fiat/Fiorino, de placas EJG8C25, quando foi abordado por um indivíduo que se aproximou a pé, usando capacete.

O roubadador anunciou o assalto dizendo “perdeu, perdeu” (sic) e empurrou o ofendido de forma a desestabilizá-lo e rende-lo.

Nesse instante, aproximou-se GUILHERME, o qual, exibindo uma arma de fogo que trazia na cintura, determinou que a vítima adentrasse no baú do veículo.

Os roubadores, contudo, não conseguiram ligar o automóvel, razão pela qual determinaram ao ofendido que o fizesse, sob ameaça de arma de fogo.

Na sequência, a vítima permaneceu no banco do passageiro, enquanto o primeiro indivíduo assumiu a direção do veículo e GUILHERME os acompanhou em uma motocicleta.

Após trafegarem por cerca de dez minutos, na Avenida Nicola Demarchi, próximo a um “escadão”, surgiu LEONARDO, que adentrou no veículo empurrando o ofendido para que fosse “mais para o meio”, chegando inclusive a forçar o peito de Felipe com seu cotovelo.

Os roubadores seguiram com o veículo até que, em determinado trecho do caminho, deixaram dezessete caixas da mercadoria subtraída em um matagal. A partir deste momento, o ofendido foi colocado novamente no baú do automóvel.

LEONARDO e o comparsa, então, rumaram para outro matagal e descarregaram o restante da mercadoria. A seguir, os agentes dispensaram a vítima no local onde a primeira parte da mercadoria havia sido deixada, momento em que LEONARDO e seu comparsa empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Iniciadas as investigações, parte da mercadoria foi localizada neste primeiro local.

Posteriormente, em 25 de abril de 2022, o ofendido realizava entregas naquela região quando avistou LEONARDO e o reconheceu como sendo um dos roubadores, acionando policiais civis.

Submetido a reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia, LEONARDO foi reconhecido pela vítima como sendo uma das pessoas que a roubaram (cf. auto de reconhecimento de pessoa à pág. 24).

Prosseguindo com as diligências investigativas, policiais civis, em poder das informações fornecidas pela vítima, efetuaram pesquisas junto a redes sociais de pessoas que residem nas proximidades do local em que houve a localização de parte da carga subtraída e a prisão de LEONARDO, logrando, assim, identificar GUILHERME. A vítima, intimada, compareceu à Delegacia de Polícia e, por meio de fotografias, reconheceu GUILHERME como um dos roubadores, apontando-o, inclusive, como o que participou da abordagem e portava uma arma de fogo em sua cintura.

Efetuada a prisão temporária de GUILHERME, a vítima o reconheceu pessoalmente como a pessoa que, na companhia de LEONARDO e outro indivíduo não identificado, lhe roubara no dia dos fatos (auto de reconhecimento de pessoa de pág. 62 dos autos em apenso nº 1508322-23.2022.8.26.0564).

Acompanhada por inquérito policial (págs.10/58), a denúncia e seu aditamento (para inclusão de Guilherme no pólo passivo) foram recebidos às págs.64/69 e págs. 261/265. Regularmente citados (págs.245 e 334), os réus apresentaram resposta à acusação às págs.251 e 306/315. Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.252/253 e 322/323), em instrução foram ouvidas vítima e uma testemunha comum, interrogando-se os réus. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Marcos Cardoso Pereira.

Em memoriais, a acusação requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia, com elevação da reprimenda e fixação de regime inicial fechado (págs.346/349).

A defesa requer a absolvição por negativa de autoria ou, ainda por insuficiência

probatória (a de Leonardo arguiu nulidade por cerceamento de defesa, não apresentada resposta à acusação). Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o crime menos grave de receptação (Guilherme), reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (Leonardo), afastamento das causas de aumento de pena, fixação de pena-base no mínimo legal, regime mais benéfico e possibilidade de recurso em liberdade (págs.353/356 e 357/369).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

Preliminarmente, não há cerceamento de defesa pela não apresentação de resposta à acusação pelo acusado LEONARDO, ao contrário do ventilado pela defesa em memoriais. Citado e intimado pessoalmente em 25 de maio de 2022, o réu LEONARDO assim declarou ao Oficial de Justiça:

"CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 564.2022/023708-0 haver-me dirigido ao Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo-SP, e, lá estando, CITEI e INTIMEI PESSOALMENTE o réu LEONARDO ROSA LEMOS BRANDÃO de todo o teor desse mandado, o qual de tudo ciente ficou exarando a sua assinatura no anverso do presente mandado. Certifico também que, o réu LEONARDO ROSA LEMOS BRANDÃO me informou não possuir defensor constituído e não ter condições econômicas para tanto, razão pela qual deseja a nomeação de um defensor público, conforme certidão assinada anexa".

Diante da solicitação do acusado, foi-lhe nomeado Defensor Público que ofertou, no prazo legal (01/06/22), a resposta à acusação de pág.251, arrolando as testemunhas qualificadas na denúncia.

Posteriormente, o acusado constituiu advogada de sua confiança em 27 de julho de 2022 (procuração a pág.339), quando já havia decorrido o prazo previsto no artigo 396-A, do Código de Processo Penal, com ratificação da denúncia e cumprimento dos atos necessários para realização da audiência de instrução, debates e julgamento designada nos autos.

Consoante jurisprudência dominante, o advogado constituído pelo réu recebe o processo no estado em que se encontra, devendo inteirar-se dos atos processuais pretéritos. Não há que se falar em reabertura de prazo para resposta à acusação. Destaca-se, outrossim, que a causídica participou da audiência de instrução sem efetuar requerimento quando iniciados os trabalhos ou na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

No mérito, a pretensão acusatória merece integral acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, inexistindo dúvida quanto à autoria.

Quanto à autoria, em Juízo o acusado GUILHERME confessou a prática do crime, afirmando que, embora não tenha agido com o dolo inicial do crime de roubo, aderiu à conduta do roubador não qualificado nos autos:

Voltou da escola da filha e na rua de sua casa encontrou casualmente indivíduo conhecido por 'Pablinho', que conduzia um Chevrolet/Celta, de cor preta. O rapaz perguntou-lhe se queria ganhar 'um dinheiro' e aceitou, ingressando no veículo. Dirigiram-se ao local do fato, onde notou que a motocicleta de 'Pablinho' ali estava estacionada. Em seguida, chegou um Fiat/Fiorino e 'Pablinho' 'deu voz de assalto' ao condutor. O roubador teve dificuldade de ligar o carro e pediu a sua ajuda. Ensinou o colega a ligar e dirigir o carro, onde 'Pablinho' ingressou (com a vítima). Não portava arma de fogo. Seguiu o veículo Fiat/Fiorino subtraído na condução da motocicleta de 'Pablinho' até o local onde a carga foi descarregada. Para tal finalidade, 'Pablinho' chamou LEONARDO, que estava sentado em 'escadão' situado na Avenida Nicola Demarchi.

Não os auxiliou a descarregar a mercadoria.

Recebeu a quantia de R\$950,00 de "Pablinho".

O acusado confessou (embora tenha afastado o emprego de arma de fogo, as suas declarações constituíram relevante elemento de convicção para a condenação. A confissão será considerada atenuante na dosimetria da pena) na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

“Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

LEONARDO, por sua vez, ao admitir ter auxiliado os roubadores a descarregar a carga subtraída do interior do Fiat/Fiorino, negou ter agido com dolo do crime de roubo: Fumava cigarro com amigos em 'escadão' situada na Avenida Nicola Demarchi, onde reside a sua avó, quando ocupantes de um veículo Fiat/Fiorino passaram pelo local e perguntaram se podia auxiliá-los a descarregar a mercadoria, pelo valor de R\$300,00. Aceitou a oferta. A carga foi descarregada na própria avenida. Recebeu o dinheiro. Não sabia que se tratava de carga roubada. Conhecida um dos indivíduos 'de vista'.

Não ingressou no veículo Fiat/Fiorino. Não viu a vítima dentro do carro.

A negativa do dolo do crime de roubo ofertada por Leonardo ficou afastada pelo mais da prova colhida em instrução.

Nas duas fases da persecução penal a vítima narrou os lances do crime praticado por dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de sua liberdade, espancando dúvida acerca da autoria:

Realizava entregas para a empresa Natura Cosméticos com o veículo Fiat/Fiorino (placas EJG8C25), quando foi abordado por um indivíduo careca que se aproximou a pé, usando capacete com a viseira levantada. Ele tinha barba e marcas no rosto. O roubo anunciou o assalto dizendo “perdeu, perdeu” (sic) e o empurrou.

Buscou reação, mas GUILHERME se aproximou, exibindo a arma de fogo que trazia na cintura (aparentemente uma pistola, segundo declarou) e ficou sem resistência. O réu usava máscara apenas na boca (COVID) e boné. Tem tatuagem no pescoço.

Os roubadores determinaram que adentrasse no baú do veículo.

Todavia, não conseguiram ligar o automóvel, razão pela qual determinaram que o fizesse. Como ainda tinham dificuldade, ordenaram que permanecesse no banco do passageiro, enquanto o primeiro indivíduo (roubador desconhecido) assumiu a direção do veículo. GUILHERME os acompanhou em uma motocicleta.

Na Avenida Nicola Demarchi, próximo a um “escadão”, surgiu o réu LEONARDO, moreno e 'mais magrinho', que adentrou no veículo o empurrando para permitir que se acomodasse no banco, chegando inclusive a forçar o seu peito com o cotovelo dele. Interpelou-o porque estava sendo machucado e LEONARDO ordenou que fosse para trás, mas havia caixas que o impediam.

Os roubadores seguiram com o veículo na própria avenida até que, em determinado trecho do caminho, deixaram dezessete caixas da mercadoria subtraída em um matagal. A partir deste momento, foi colocado novamente no baú do automóvel.

LEONARDO e o comparsa desconhecido, então, rumaram para outro matagal e descarregaram o restante da mercadoria.

A seguir, os agentes retornaram e o dispensaram no local onde a primeira parte da mercadoria havia sido deixada, entregando a chave do carro. Os roubadores empreenderam fuga, tomando rumo ignorado. Ligou para o policial civil Marcos, seu conhecido.

O policial foi ao local onde aquelas 17 caixas tinham sido descarregadas, recuperando-as. Não foi recuperada toda a carga.

Acrescentou que, da abordagem até ser liberado, ficou subjugado pelos roubadores por aproximadamente 40 minutos.

Aproximadamente uma semana depois do roubo, fazia entregas nas imediações do

'escadão' situado na Avenida Nicola Demarchi e ali avistou LEONARDO, reconhecendo-o como sendo um dos roubadores. Quando LEONARDO o viu, fugiu correndo. Avisou a Polícia Civil, mas o acusado não foi localizado.

No dia 25 de abril de 2022, novamente realizava entregas naquela região quando avistou LEONARDO no mesmo local. Filmou e acionou o policial civil Marcos, tendo sido localizado o agente (foi expedido mandado de prisão temporária do acusado neste dia, devidamente cumprido, cf. apenso próprio).

Submetido a reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia, apontou LEONARDO como sendo uma das pessoas que a roubaram (cf. auto de reconhecimento de pessoa à pág. 24).

Em relação ao réu GUILHERME, soube que os policiais civis prosseguiram com as diligências para identificação dos demais roubadores, com base nas informações que havia fornecido e descrição dos autores do crime. Foi, então, intimado para comparecer no Distrito Policial para olhar fotografias de vários suspeitos, tendo reconhecido GUILHERME como aquele segundo roubador que participou da sua abordagem e portava uma arma de fogo na cintura.

Cumprida a prisão temporária de GUILHERME, reconheceu pessoalmente como a pessoa que, na companhia de LEONARDO e outro indivíduo não identificado, lhe roubara no dia dos fatos (auto de reconhecimento de pessoa de pág. 62 dos autos em apenso nº 1508322-23.2022.8.26.0564).

Em Juízo, ratificando a reconhecimento anterior, a vítima reconheceu os réus Leonardo (placa nº 01) e Guilherme (placa nº 03), exibidos dentre outros dois indivíduos. Individualizando a conduta de cada agente apontou GUILHERME como o segundo indivíduo que lhe abordou exibindo a arma de fogo e LEONARDO como sendo o terceiro roubador a se apresentar, ingressando no veículo quando já trafegavam pela Av. Nicola Demarchi, dando-lhe cotovelada para conseguir entrar no carro.

Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, têm grande valor probatório. Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] "Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço". [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Não se olvida a alegação de que o reconhecimento dos acusados foi efetuado, NA DELEGACIA DE POLÍCIA, sem as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, em tema de reconhecimento, o que importa é a segurança do ato. O procedimento previsto no inciso II, do mencionado dispositivo legal, não é obrigatório. A determinação de colocação da pessoa, cuja identificação se pretende, ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança, vem acompanhada da locução "se possível", o que se traduz em mera recomendação.

A propósito:

"Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - Alegação de nulidade do ato de reconhecimento por não observância do art. 226 do CPP - Preliminar afastada - Artigo que expressa mera recomendação, somente devendo ser atendido quando possível

- Irregularidade que foi superada em juízo - Prova segura - Negativas de autoria do réu isolada nos autos e afastada pelos relatos das vítimas - Condenação e tipificação mantidas - Dosimetria - Discricionariedade do magistrado - Penas e regime fixados com critério - Preliminar rejeitada e Recurso defensivo improvido" (TJSP; Apelação Criminal 1501069-58.2021.8.26.0583; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022).

Também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A inobservância da forma estabelecida no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas e coisas não produz nulidade absoluta, máxime quando se tratar de confirmação de reconhecimento já realizado na fase inquisitorial". (STJ Sexta Turma; HC 397523/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO REALIZADO NA FASE POLICIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE PROVA SEGURA PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 15ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL Apelação Criminal Nº 0000995-19.2017.8.26.0066 - COMARCA: Barretos - VOTO Nº 10 IMPROVIDO. 1. "Ainda que não observado totalmente o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não há se falar em nulidade, haja vista não se ter demonstrado eventual prejuízo, o qual nem ao menos se pode presumir, diante da existência de outras provas da autoria, devidamente judicializadas" (AgRg no REsp 1063031/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 27/02/2012). 2. No caso, embora na fase policial o paciente tenha sido reconhecido de forma isolada, sem confrontamento com outras pessoas, o reconhecimento deu-se de forma segura e, posteriormente, foi confirmado em Juízo, o que afasta o apontado constrangimento ilegal". (STJ Sexta Turma; AgRg no HC 381074/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.04.2018, DJe 02.04.2018).

No mais, o reconhecimento inicial efetuado pela vítima foi ratificado em Juízo sob o pálio das garantias constitucionais.

As palavras da vítima foram corroboradas no depoimento do policial civil Marcos José Galdino do Amaral, que informou os passos da diligência encetada para identificação da autoria:

Quando a vítima foi liberada pelos roubadores, no dia do roubo, acionou a equipe policial para noticiar o fato, indicando os locais onde a carga havia sido descarregada. Em diligência, recuperou parte das caixas (17) oculta em matagal existente do lado esquerdo da Avenida Nicola Demarchi. A Polícia Militar recuperou outras caixas, mas não foi localizada toda a carga subtraída.

Alguns dias depois, a vítima realizava entrega na região e reconheceu LEONARDO, indicando local, vestimentas e características. O réu estava acompanhado de outro indivíduo quando foi abordado, mas apenas LEONARDO foi reconhecido na Delegacia de Polícia, com firmeza, pela vítima.

Prosseguindo com as diligências investigativas, em poder das informações fornecidas pela vítima e considerando que o crime, localização de parte da carga subtraída e a prisão de LEONARDO tinham ocorrido no mesmo bairro, a equipe policial efetuou pesquisas junto a redes sociais de pessoas que moravam na região, logrando, assim, identificar pessoas que ostentavam características semelhantes àquelas percebidas pelo ofendido nos outros dois roubadores.

A vítima, intimada, compareceu à Delegacia de Polícia e, por meio de fotografias, reconheceu GUILHERME como um dos roubadores.

Efetuada a prisão temporária de GUILHERME, deferida judicialmente (cf. apenso próprio), a vítima o reconheceu pessoalmente como a pessoa que, na companhia de LEONARDO e outro indivíduo não identificado, lhe roubara no dia dos fatos.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Configuradas as causas de aumento de pena previstas no inciso II e V do §2º, e inciso I do §2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal.

O emprego de arma de fogo para o exercício da grave ameaça vem demonstrado nas firmes declarações da vítima, que visualizou o instrumento exibido pelo acusado para a subtração dos bens, descrevendo, inclusive, a característica (parecia uma pistola).

Não se olvida que a arma empregada não foi apreendida. Todavia, constitui entendimento da jurisprudência que, se a palavra da vítima pode o mais - identificar o roubador - seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma de fogo.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"(...) A Terceira Seção pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito. Ressalva de entendimento da relatora (...)" (HC 395056/SP, Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 05.09.2017, DJe 18.09.2017).

Ademais, entre a prática do roubo e a prisão dos acusados, dias depois do roubo, decorreu tempo suficiente para que os roubadores a dispensasse ou ocultasse.

A ausência de exame pericial para a demonstração da capacidade ofensiva do instrumento, uma vez reconhecido o seu emprego na execução do crime, não afeta o reconhecimento da causa de aumento. A comprovação da ausência de eficácia lesiva da arma era ônus dos réus, do qual não se desincumbiram a contento.

A circunstância de Leonardo não portar a arma de fogo durante a tarefa que desempenhou na ação criminosa não afasta a sua responsabilidade penal em relação a tal majorante.

Irrelevante se o emprego de arma se deu pelo próprio acusado ou pelo coautor do delito, haja vista que praticaram o roubo em unidade de desígnios e, assim, a conduta foi acordada entre seus autores, que visavam a um resultado, que era a subtração da carga transportada pela vítima.

Dessa forma, configurada a hipótese de comunicabilidade, por se tratar de circunstância de natureza objetiva (que se relaciona com o fato delituoso em sua materialidade) no concurso de agentes (CP, art.30).

Ainda nessa esteira:

"No tocante à pretensão de afastar a qualificadora do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, ainda sem razão o recorrente. Requer a Defensoria o afastamento da qualificadora sob a alegação de que o réu não portava arma de fogo. Ora, segundo Mirabete, "havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a qualificadora se estenda a todos os demais". (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 877.299 - Relator MIN. GILSON DIPP - DJ 29.06.2007).

"Roubo duplamente majorado. Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, I do CP. Inadmissibilidade. O emprego de arma de fogo por um dos assaltantes é circunstância que se comunica a todos os agentes. Arma não apreendida. Irrelevância para o reconhecimento da causa de aumento. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova

oral produzida. Penas bem dosadas. Pena-base fixada no mínimo. Impossibilidade de redução aquém do mínimo legal. Impossibilidade de diminuição abaixo desse limite. Inteligência da Súmula n 231 do STJ. Regime inicial fechado confirmado. Gravidade concreta do delito. Apelo defensivo desprovido" (TJSP; Apelação Criminal 0000006-10.2013.8.26.0080; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 24/09/2013; Data de Registro: 26/09/2013).

A comparsaria entre os réus e o comparsa não identificado (o primeiro a abordar a vítima) ficou provada pelo modo como os agentes atuaram, em conjunto e com plena aderência de vontades. A par da divisão de tarefas relatada pela vítima, cada qual fez sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo.

Não há como admitir a tese defensiva de que GUILHERME ignorava as intenções do outro roubador, pois se dirigiu ao local do fato portando arma de fogo, exibindo-a à vítima quando Felipe inicialmente esboçou reação à inicial investida de seu comparsa.

Idêntico raciocínio aplica-se ao corréu LEONARDO, que aguardava os comparsas em 'escadão' nas imediações, para descarregar as mercadorias. Afastando a tese defensiva de que o réu desconhecia a situação fática precedente, a origem ilícita da carga e os ocupantes do veículo Fiat/Fiorino, a vítima foi firme ao apontar que LEONARDO ingressou no carro já a empurrando para o meio, dando-lhe uma cotovelada no peito, agindo, desde o início com domínio da situação e agressividade. Evidentemente, não se trata de situação apta a configurar cooperação dolosamente distinta (CP, art.29, §2º), mas unidade de desígnios que configura coautoria. Igualmente não caracterizada participação de menor importância. A atuação de LEONARDO também foi essencial (possui forte relevância causal).

Na divisão de tarefas demonstrada nos autos, participou da retirada da mercadoria do interior do veículo Fiat/Fiorino que transportava a carga, quando a vítima ainda era mantida dentro dele, garantindo a obtenção do lucro visado com a ação criminosa.

Também restou comprovada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, vez que a vítima permaneceu subjugada pelos criminosos por tempo relevante.

A vítima ficou em poder dos agentes durante toda a conduta criminosa, que perdurou, segundo indicou em Juízo, por aproximadamente quarenta minutos. Ficou subjugada, primeiramente, no banco do passageiro de seu veículo enquanto um dos roubadores assumiu a direção. Depois foi colocado dentro do baú do automóvel e levada a um matagal.

Não se tratou de privação momentânea da liberdade da vítima durante a execução da subtração, mas sim de lapso temporal relevante, o qual extrapola o período razoável e necessário para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Confira-se, a respeito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"... 12. Resta incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta às vítimas, que teria perdurado por cerca de trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo Tribunal a quo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CPB. 13. A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie" 14. Outra não é a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATON.FABBRINI, in ipsius verbis : Por fim, também é qualificado o roubo quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (inc. V, acrescentado pela Lei 9.426 de 24.12.1996). a Privação de liberdade do ofendido pode ser meio ou elemento do roubo, perdendo o seqüestro sua autonomia. Entretanto, considerando-se a maior gravidade do fato, decidiu o legislador que o fato merece mais severa pena por essa circunstância. Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo. Caso a

privação da liberdade seja desnecessária para a consumação do roubo, permanecendo após a subtração, configura-se o concurso material de crimes (in Código Penal Interpretado. 8a. ed. São Paulo: Atlas, 2007, página 1.420)- (STJ, 5ª Turma, HC 109.176-SP, REL. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2008).

O delito de roubo consumou-se.

Este Juízo adota o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse, justamente o que se viu patenteado na hipótese dos autos.

A propósito:

"O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Não é preciso que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-lo pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do esforço imediato – seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão" (Rel. Min. MOREIRA ALVES – RT 677/428).

Visando uniformizar o entendimento acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a recente Súmula nº 582, com o seguinte teor:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Os réus e seu comparsa subtraíram a carga de produtos de perfumaria, descarregando-a em dois locais diferentes e fugiram na posse da mercadoria, tomando rumo ignorado. Retiraram os bens da esfera de disponibilidade da vítima. Houve inversão da detenção em posse.

Destarte, o quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, pelos dois acusados.

Não se olvida a justificativa ofertada pelos acusados, cada um baseado na própria versão defensiva, de que aceitaram a conduta admitida porque precisavam de dinheiro.

A dificuldade financeira, por si só, não configura a discriminante do estado de necessidade. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida. De tal ônus os réus não se desincumbiram a contento.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade dos acusados, de que agiram visando proteção de perigo atual e inevitável que não tenham dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente (CPP, art.156).

Eventual dificuldade financeira, que nem sequer foi provada, não autoriza, de per si, a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude.

Os acusados teriam condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como

justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Dessarte, os réus realizaram conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao réu GUILHERME, primário na data do fato (processo em andamento não será considerado pelo princípio constitucional da presunção de inocência - Súmula 444 do STJ), de modo que a pena base será fixada no mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

LEONARDO ostenta condenações anteriores e irrecorríveis pela prática de crime de tráfico de entorpecentes e lesões corporais no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher que configuram antecedentes criminais (autos nº 0012274-21.2015 - 31ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Trânsito em julgado em 08/06/2015. A pena foi extinta pelo cumprimento em 06/06/18. E autos nº 1516190-61.2020 - Vara da Violência Doméstica do Foro Regional da Vila Prudente. Trânsito em julgado em 11/01/2021.

O réu ainda cumpria a pena em regime aberto quando voltou a delinquir). As desfavoráveis condições subjetivas de Leonardo não podem ser olvidadas nesta etapa da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena. Assim, elevo a pena base do crime de roubo em 1/6, o que perfaz 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Reincidente (autos nº 0001145-39.2017 - crime de roubo - 17ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Trânsito em julgado em 27/03/2019. Réu em cumprimento de pena em regime aberto desde 15/07/2021, cf. certidão criminal às págs.215/219), elevo a reprimenda de LEONARDO em 1/6, fixando-a em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Não incidem atenuantes.

O reconhecimento de antecedentes criminais na primeira e da reincidência na segunda etapa da dosimetria não configura bis in idem, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

Neste sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Não há agravante a considerar em relação ao réu GUILHERME. Embora presente a confissão espontânea (CP, art.65, III, 'd'), deixo de reduzir a reprimenda porque

as atenuantes não permitem a sua fixação abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 23 do STJ).

Na terceira etapa da dosimetria, presentes três causas especiais de aumento de pena:

As referentes ao concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, que ensejam acréscimo de um terço, e a tocante ao emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal - alterado pela Lei nº 13.654/18), que autoriza aumento de dois terços.

O aumento mínimo não atende as finalidades da sanção penal. Um roubo cometido com uma causa de aumento não é igual a outro praticado com duas ou mais majorantes, sendo que nesta última situação o acusado deve ser apenado com mais rigor, sob pena de inobservância do princípio isonômico e da mais adequada individualização da pena em cada caso concreto. É maior a reprovabilidade da conduta do agente na segunda hipótese, justamente o que se vê patenteado nestes autos.

Na concorrência das causas de aumento, incide o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se a fração maior, de dois terços (TJSP - Apelação Criminal 0046845-13.2018.8.26.0050; Relator (a): Xavier de Souza; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).

O legislador, de forma consciente da necessidade de se adotar uma resposta penal adequada a garantir a proteção penal ao bem jurídico tutelado nos crimes de roubo com emprego de arma de fogo (com potencial risco à integridade física e à vida da vítima), imprimiu maior rigidez ao punir o agente que se utiliza de tal instrumento lesivo, decorrendo tal prerrogativa de política pública que não pode ser indevidamente afastada pelo Judiciário.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade diante da aplicação do índice de 2/3.

Conforme já decidiu o E. TJ/SP:

"(...) De início, ressalto que o órgão fracionado pode, sem ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Magna, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Primeiro porque todas as leis gozam de presunção de constitucionalidade, não sendo necessária declaração formal para tanto e tampouco submissão ao Órgão Especial. Segundo porque assim dispõe o Código de Processo Civil ao tratar do incidente de arguição de inconstitucionalidade nos Tribunais. Com efeito, o referido código dispõe que arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator submeterá o feito à câmara que competir o conhecimento do processo e, rejeitada tal arguição, prosseguirá o julgamento (art. 949, I do CPC). Dito isto, anoto que a Lei nº 13.654, de 2018, a qual revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal e incluiu ao dispositivo o §2º-A, dispondo que a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo (inciso I), encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal. Afinal, o delito de roubo é um crime complexo que atinge não só o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, mormente se praticado mediante o emprego de arma de fogo. Assim, porque ofende mais um de bem jurídico e porque, em última análise, trata de proteção à vida, o aumento de pena para o caso de emprego de arma de fogo, antes de contrariar o princípio da proporcionalidade, a ele se adequa, na medida em que ajusta a proteção antes insuficiente conferida pelo Direito Penal ao bem jurídico da mais elevada importância, no caso a vida." (TJ/SP; Apelação Criminal nº 0000961-52.2018.8.26.0537; Relator(a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2019).

Na mesma linha: TJ/SP, Apelação nº 0046228-53.2018.8.26.0050, 16ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Newton Neves, julgado em 31.10.2018.

Assim, a pena do roubo fica estabelecida em 09 anos e 26 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa (LEONARDO) e 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa (GUILHERME).

Não há causa de diminuição de pena.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração

(RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado. É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito – roubo de carga com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, que bem demonstram a ousadia e periculosidade dos agentes, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumpra salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Na hipótese dos autos os acusados subtraíram relevante quantidade de caixas de mercadorias (nos B.Os de págs.15/17 e 18/20 são indicadas mais de oitenta caixas de produtos alimentícios das marcas Jequiti, Natura e Eudora), evidentemente de relevante valor.

A conduta reveste-se de gravidade concreta, pois são alarmantes os índices de roubo de carga (em geral com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas), que movimentam mercado paralelo de compra e venda das mercadorias subtraídas, gera aumento do frete, prejuízo para economia do país em geral e impõe ao consumidor final maior preço do produto.

É crime que exige séria e enérgica repressão estatal, sob pena de se chegar a uma situação de absoluta desestruturação do convívio em sociedade. Pena mais severa é necessária para desestimular tal prática, tão lucrativa para os criminosos.

Ademais, além de ser um delito que pelo valor do produto do crime gera maiores vantagens ao criminoso, em contrapartida a consequências mais danosas à vítima, é inegável ser maior a determinação criminosa do agente que o prática.

Com efeito, tal delito exige prévio planejamento e organização diferenciada. Para que a carga seja alcançada há, ainda, a necessidade do roubo ou momentânea apreensão do veículo que a transporta, sujeito a diversos controles públicos de propriedade e circulação, diferentemente do que ocorre, por exemplo, no roubo de um relógio, de fácil ocultação.

A gravidade concreta, pela própria dinâmica do crime, é diferenciada, sendo que a do roubo de carga denota culpabilidade redobrada e personalidade mais seriamente comprometida e voltada para a criminalidade. Pena base igual, nas duas situações, implicaria ofensa ao princípio da individualização da pena.

É justamente o que se vê patenteado na hipótese dos autos.

Os acusados possuem periculosidade acentuada e conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, sujeitando-os à modalidade fechada.

GUILHERME responde a outro delito (denúncia recebida por crime de furto) e LEONARDO ostenta condenações anteriores e definitivas pelos crimes de tráfico de entorpecentes, lesões corporais no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e roubo. É reincidente e ainda cumpria pena em regime aberto quando voltou a delinquir.

A fixação do regime semiaberto ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta pelos agentes.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao (à) Juiz(íza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas apresentadas pelos acusados, que tornam mais reprovável a conduta criminosa, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria” (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar os réus:

a) LEONARDO ROSA LEMOS BRANDÃO, qualificado nos autos às págs. 29/33, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo;

b) GUILHERME RUFINO COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

Os réus responderam ao processo presos, após a decretação das prisões preventivas nas decisões de págs. 64/69 e 261/265, com cumprimento dos mandados expedidos.

Mantenho as prisões preventivas dos acusados.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, no positivo reconhecimento dos agentes nas duas fases da persecução penal, nos depoimentos do policial civil e na presente condenação.

O periculum libertatis consubstancia-se na gravidade CONCRETA dos delitos praticados pelos agentes e desfavoráveis condições subjetivas apresentadas.

As circunstâncias e consequências dos crimes apontam maior censurabilidade na conduta dos agentes e periculosidade aptas a demonstrar que as medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostraram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da